

Nr. 262 Entschädigung ehemals illegaler Nationalsozialisten in Österreich. 6./7. Dezember 1938

Beginn:

Beginn:

a.: Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 6. Dezember 1938, 16 Uhr¹

R 43 II/1353d, Bl. 53 Besprechungsvermerk des MD Kritzinger

Betrifft: Österreichisches Wiedergutmachungsgesetz.

1. Vermerk:

An der Besprechung im Reichsministerium des Innern über den Entwurf eines Österreichischen Wiedergutmachungsgesetzes² am 6. Dezember habe ich teilgenommen. Der anliegende neugefaßte Entwurf³ wurde von dem Vertreter des Reichsstatthalters⁴ verteilt.

Die Aussprache ergab, daß die Meinungsverschiedenheiten über die in Österreich zu treffende Regelung geringer sind, als es nach den Vorschlägen des Reichsstatthalters und der bisherigen Stellungnahme der Ressorts zunächst schien⁵. Auch auf österreichischer Seite kann man sich offenbar gewissen Bedenken der Reichsressorts nicht verschließen. Besonders der an der Sitzung teilnehmende Vertreter der seit längerer Zeit in Österreich tätigen „Wiedergutmachungsstelle“⁶, die alle bisher eingehenden Anträge auf Wiedergutmachung bearbeitet, warnte unter Berufung auf seine Erfahrungen dringend vor einer zu weitgehenden Regelung. Auch Staatssekretär Wimmer erklärte mir nach der Sitzung, daß er persönlich die von den Reichsressorts geäußerten Bedenken im wesentlichen für berechtigt halte.

Bei der Aussprache über die einzelnen Bestimmungen des Entwurfs wurde im wesentlichen folgendes beanstandet:

¹ Zu der Besprechung hatte der RIM mit Schreiben vom 25. 11. 1938 folg. Stellen eingeladen: StdF, RMRk, RFM, RJuM, RWiM und RAM, ferner RKom. und RStH in Wien; R 43 II/1353d, Bl. 52. Den Vorsitz führte MR Erbe. Niederschrift des RIM (ohne Teilnehmerliste) in R 2/5870, Bl. 187–200; R 2/10938a, Bl. 311–323. Vgl. APK I 2, Reg. Nr. 23311.

² Entw. eines österr. Landes-„Gesetzes über die Wiedergutmachung der wegen des Eintretens für die nationalsozialist. Erhebung erlittenen wirtschaftl. Schädigungen (WiedergutmachungsG)“ nebst 22seitiger Begründung, welche der RIM auf Vorlage des RStH in Österreich vom 26. 9. 1938 am 10. 10. dem StdF, RFM, RAM, RWiM und RJuM zur Stellungnahme zugeleitet hatte, nachrichtlich auch dem RMRk; R 43 II/1353d, Bl. 2–35; R 2/5870, Bl. 1–11, 88–144; R 2/10938a, Bl. 295–305.

³ R 43 II/1353d, Bl. 54–59.

⁴ Friedrich Wimmer, „Staatskommissar“ beim RStH in Österreich.

⁵ Der GesEntw. sah Wiedergutmachung für wirtschaftl. Nachteile vor, die den österr. Nationalsozialisten während der Zeit der Illegalität durch staatl. Organe und polit. Gegner erwachsen waren. Er ging damit weiter als im Altreich das *Gesetz über die Versorgung der Kämpfer für die nationale Erhebung (NKVG)* vom 27. 2. 1934 (RGBl. I S. 133; s. ARH I/2, Nr. 311 P. 7), das nur die Folgen von Körperverletzungen ausglich und durch VO vom 4. 4. 1938 (RGBl. I S. 367) schon in Österreich eingeführt war. Der RJuM hatte in seiner Stellungnahme vom 25. 10. 1938 am Entw. die unpräzise Eingrenzung der Ansprüche bemängelt, über welche besser die Verwaltung entscheide, und Rückwirkungen auf Wiedergutmachungsforderungen im Altreich befürchtet. Der RAM vermißte mit Schreiben vom 29. 10. eine klare Abgrenzung von der Versorgung nach dem NKVG sowie den Ausschluß doppelter Begünstigung, da man sonst Berufungen der Kriegsbeschädigten und ihrer Hinterbliebenen provoziere. Der RWiM schloß sich am 11. 11. diesen Bedenken an, bestritt die Möglichkeit breitgestreuter Kredite und wünschte insbes. eine Restitution zwangsveräußerter Grundstücke auf wenige Ausnahmefälle zu begrenzen, weil sie nicht ohne harte, oft ungerechtfertigte Eingriffe in die Privatrechtssphäre abgehen könne. R 43 II/1353d, Bl. 36–51; R 2/5870, Bl. 145–155.

⁶ Dr. Walter Pembaur, Leiter der NS-Wiedergutmachungsstelle Wien. Stellen dieser Art hatte die Partei bei allen Landeshauptmannschaften eingerichtet; s. Begründung (o. Anm. 2).

§ 1 Abs. 1⁷

Wiedergutmachung bei einer Schädigung durch politische Gegner.

Man fürchtet, daß eine solche Bestimmung Anlaß geben könnte, Anträge auf Ersatz jeglichen Schadens zu stellen, für den zufällig ein politisch der Systemregierung Nahestehender verantwortlich gemacht werden kann, auch wenn die Schädigung keinerlei politische Motive hat.

§ 9 Abs. 2⁸

Rückverschaffung von Liegenschaften, die nur eine mittelbare Folge wirtschaftlicher Schädigungen der im § 1 bezeichneten Art sind.

Falls im § 1 die Schädigungen durch politische Gegner gestrichen werden sollten, würden die Bedenken gegen § 9 wohl als behoben angesehen werden können.

§ 12⁹

Unmittelbare Haftung politischer Gegner.

Man befürchtet zahllose Denunziationen, die eine dringend erwünschte politische Befriedung in Österreich nicht unwesentlich erschweren würden.

Im übrigen wurden einige Fassungsänderungen angeregt, die von keiner grundsätzlichen Bedeutung sind. Ich habe mich darauf beschränkt, dringend um eine möglichst baldige Erledigung des Gesetzes zu bitten.

Das Reichsministerium des Innern wird im Einvernehmen mit dem Reichsstatthalter in Österreich den Entwurf umarbeiten und dann zu einer neuen Besprechung einladen.

2. Herrn *Reichsminister* gehorsamst mit der Bitte um Kenntnisnahme¹⁰.

3. Wiedervorlage am 16. Dezember 1938.

Kr[itzinger]

⁷ § 1 (1) des in der Sitzung verteilten Entwurfs (o. Anm. 3) lautete: „Wirtschaftliche Schädigungen, die Volksgenossen wegen ihres Eintretens für die nationalsozialistische Erhebung durch öffentliche Behörden oder Organe, durch die Vaterländische Front oder ihre Organe oder durch politische Gegner erlitten haben, werden nach Maßgabe dieses Gesetzes wiedergutmacht.“

⁸ Entw. § 9 (2): „Haben wirtschaftliche Schädigungen der im § 1 bezeichneten Art dazu geführt, daß der betroffene Volksgenosse eine ihm gehörige Liegenschaft veräußern mußte oder deren Zwangsversteigerung nicht verhindern konnte, so kann auch die Enteignung einer solchen Liegenschaft unter der im Absatz 1 bezeichneten Voraussetzung ausgesprochen werden, wenn die Liegenschaft zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes noch im Eigentum dessen steht, der sie vom Wiedergutmachungswerber oder in dem Zwangsversteigerungsverfahren erworben hat.“ – Nach Abs. 1 sollte eine Rückübertragung nur in Frage kommen, „wenn aus besonderen Gründen anzunehmen ist, daß das Interesse des Wiedergutmachungswerbers an der Rückerlangung der Liegenschaft schutzwürdiger ist als das Interesse des Liegenschaftseigentümers an der Aufrechterhaltung seines Eigentumsrechts.“

⁹ Entw. § 12: „(1) Geht die wirtschaftliche Schädigung auf eine besonders gehässige und eigennützige Handlung eines politischen Gegners zurück und ist daraus ein Schadenersatzanspruch nicht entstanden oder ein entstandener Anspruch spätestens 6 Wochen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes verjährt, so kann der Schädiger vom Landeshauptmann (Bürgermeister von Wien) verhalten werden, dem Geschädigten Wiedergutmachung zu leisten.

(2) Wird in einem solchen Falle dem Geschädigten eine Geldentschädigung aus öffentlichen Mitteln gewährt, so kann der Landeshauptmann (Bürgermeister von Wien) den Schädiger, soweit diesem nach Absatz 1 eine Entschädigungspflicht auferlegt werden kann, zum Ersatz der Geldentschädigung verhalten.

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 steht dem Schädiger die Berufung an den Minister für innere und kulturelle Angelegenheiten offen.

(4) Ein Bescheid, womit der Schädiger im Sinne der Absätze 1 und 2 zu einer Wiedergutmachung herangezogen wird, kann nach dem 31. Juli 1939 nicht mehr erlassen werden.“

¹⁰ Lammers nahm von dem Vm. am 8. 12. 1938 Kenntnis.

b.: Vorlage des Ministerialrats im Reichsfinanzministerium Schwandt an Reichsminister Schwerin von Krosigk. 7. Dezember 1938

R 2/5870, Bl. 177–186

Betrifft: Entwurf eines Gesetzes über die Wiedergutmachung der wegen des Eintretens für die nationalsozialistische Erhebung erlittenen wirtschaftlichen Schädigungen (Wiedergutmachungsgesetz).

I

Die Absicht der österreichischen Landesregierung, über die Wiedergutmachung der vorstehenden Schädigungen ein besonderes Gesetz zu erlassen, ist im Reichsfinanzministerium bereits seit einiger Zeit bekannt (zu vgl. den Vermerk vom 15. September 1938¹¹ – O 1353 A 4-1476 V–). Die Angelegenheit ist damals in Verbindung gebracht worden mit der inzwischen erlassenen Verordnung über die Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens im Lande Österreich vom 18. November 1938 (RGBl. Teil I S. 1620), und zwar in dem Sinne, daß die eingezogenen Vermögen für Zwecke der Wiedergutmachung eingesetzt werden¹².

Im Grundsatz hat sich der Reichsminister der Finanzen mit der Verwertung des eingezogenen Vermögens „in dem erforderlichen Umfang zu Zwecken der Wiedergutmachung“ einverstanden erklärt, „soweit nicht der Führer über verschiedene Gegenstände unmittelbar verfügt und nicht der eine oder andere Gegenstand besser für öffentliche Zwecke in Anspruch genommen wird.“ (Zu vgl. Schreiben des Reichsministers der Finanzen an den Reichsminister des Innern und den Reichsstatthalter in Österreich vom 15. September 1938¹³ – O 1353 A 4-1476 V –). Zugleich sind von hier dem österreichischen Minister für Finanzen vorschauweise 6 Mill. RM zu Zwecken der Wiedergutmachung zur Verfügung gestellt worden¹⁴.

Die Notwendigkeit zur Wiedergutmachung der bezeichneten Schäden ist daher im Grundsatz auch von hier anerkannt und praktisch bereits in die Tat umgesetzt worden. Über die 6 Mill. RM ist in Österreich im wesentlichen verfügt, und zwar konnten nur die dringendsten Fälle berücksichtigt werden.

Der Führer legt nach Mitteilung von Ministerialdirektor Kritzingen auf beschleunigte Regelung der Wiedergutmachung besonderen Wert.

II

Der Gesetzentwurf war am 6. Dezember 1938 Gegenstand einer kommissarischen Beratung im Reichsministerium des Innern, die im wesentlichen Entscheidungen der Herren Chefs vorbereiten sollte. Auch der Herr Reichsminister des Innern hat sich über die Behandlung der Angelegenheit noch nicht schlüssig gemacht.

1. Anlaß zu dem Gesetz geben die wirtschaftlichen Schädigungen, die zahlreiche Volksgenossen in Österreich wegen ihres Eintretens für die nationalsozialistische Erhebung erlitten haben. Es handelt sich in erster Linie um *Schädigungen durch behördliche Maßnahmen*, z. B. infolge Durchführung eines gesetzlichen oder eines Verwaltungsstrafverfahrens, infolge Anhaltung, infolge der Entziehung der Berechtigung zur Ausübung des Berufs, insbesondere als Rechtsanwalt, Notar, Arzt,

¹¹ Dok. Nr. 196b.

¹² S. Dok Nrr. 144 Anm. 5, 196a Ziff. 2 und zu Anm. 15.

¹³ R 2/5870, Bl. 75 f.; s. Dok. Nr. 196 Anm. 17

¹⁴ Antrag RStH Seyß-Inquart vom 28. 6. 1938; R 2/5870, Bl. 14–17. Verteilung ebd. Bl. 170.

Apotheker, Ziviltechniker, Patentanwalt oder als Hilfskräfte dieser Berufe, infolge der Entziehung gewerblicher Berechtigungen, der Sperre von Betrieben, der Entlassung privater Arbeitnehmer, der Auferlegung von Ersatzkosten für besondere Sicherheitsmaßnahmen, und um Schäden, die durch politische Übertretungen verursacht worden sind, durch Ausschluß vom Besuch der Mittel- und Hochschulen u. dgl. m[ehr]. Hinzu kommen Fälle von Tötungen und Verwundungen durch Angehörige der staatlichen Exekutive und ihrer Hilfsorgane. Der Entwurf erstreckt sich *auch* auf *Schädigungen* nicht nur durch behördliche Maßnahmen, sondern auch *durch politische Gegner*.

2. Die *Zahl der* in Betracht kommenden *Fälle* ist sehr beträchtlich. Bis Mitte November d. Js. sind bei den österreichischen Stellen über 30 000 Wiedergutmachungsanträge gestellt und zum großen Teil bereits geprüft worden. Die schwersten Schädigungen sind in der Steiermark und in Kärnten zu verzeichnen. Die dort erforderlichen Geldentschädigungen werden für den einzelnen Fall mit durchschnittlich 2000 RM angenommen, in den übrigen Gebieten mit durchschnittlich 600 RM. Insgesamt wird für Österreich mit einer durchschnittlichen Geldentschädigung für den einzelnen Fall in Höhe von 1000 RM gerechnet. Das ergibt für 30 000 Fälle rd. 30 Mill. RM. Man rechnet mit dem Eingang weiterer 20 000 Anträge. Der erforderliche *Gesamtbetrag* würde sich dementsprechend auf 50 Mill. RM erhöhen. Nach der Begründung zu dem Gesetzentwurf könnte der erforderliche Betrag unter der Voraussetzung schärferer Nachprüfung auf 40 oder 30 Mill. RM herabgesetzt werden. Das wirtschaftliche Ergebnis der Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens im Lande Österreich ist noch nicht bekannt und wird auch schwerlich alsbald bekannt werden, da es sich zum größten Teil nicht um liquide Werte handelt.

3. Es handelt sich hiernach jedenfalls um bedeutende Mittel, die zur Durchführung der Wiedergutmachung erforderlich sind. Schon im Hinblick auf die finanziellen Auswirkungen wird der Umfang der Wiedergutmachung soweit eingeschränkt werden müssen, als es mit den politischen Zwecken des Gesetzes irgend vereinbar ist. Auf diesem Wege wird die erforderliche Begrenzung der einzusetzenden öffentlichen Mittel erreicht werden müssen. Dagegen erscheint der von österreichischer Seite zunächst ins Auge gefaßte Weg nicht gangbar, daß ein bestimmter Gesamtbetrag für Zwecke der Wiedergutmachung zur Verfügung gestellt wird, z. B. 30, 40 oder 50 Mill. RM (natürlich unter Anrechnung der bereits bewilligten 6 Mill. RM), mit denen die Wiedergutmachungsstellen (Landeshauptmänner) wirtschaften können. Dies umsoweniger, als alle Gesamtzahlen nur auf mehr oder weniger zuverlässigen Schätzungen beruhen können und im Hinblick auf die vom Führer geforderte Beschleunigung der Regelung vorherige genauere Ermittlungen nicht möglich sind. Die *Begrenzung der Wiedergutmachung* erscheint auch um deswillen gerechtfertigt, weil im Altreich eine entsprechende Regelung nicht besteht, wobei allerdings nicht zu verkennen ist, daß die Verhältnisse im Altreich und [in] Österreich durchaus verschieden liegen.

4. *Von den Vertretern des RFM* sind in der kommissarischen Beratung im Sinne einer Einschränkung der Wiedergutmachung *folgende Wünsche vorgetragen* worden:

– a)

Zweck der Wiedergutmachung kann es nicht sein, jedem Betroffenen vollen Ersatz des erlittenen Schadens zu verschaffen. Vielmehr empfiehlt sich eine Beschränkung auf die Fälle, in denen der *Verlust oder eine erhebliche Beeinträchtigung oder Gefährdung des wirtschaftlichen Bestehens* eingetreten ist. Diese Fälle sollen auch nach der Absicht der österreichischen Stellen in erster Linie berücksichtigt werden. Es erscheint aber darüber hinaus angezeigt, die Wiedergutmachung auf solche Tatbestände ausdrücklich zu begrenzen.

– b)

Die Entschädigung kann *keinen Schadenersatz im bürgerlich-rechtlichen Sinne* darstellen. Mittelbarer Schaden, insbesondere entgangener Gewinn, wird außer Betracht bleiben müssen. Auch dieser Gedanke scheint dem Entwurf zugrunde zu liegen; er müßte aber klaren Ausdruck in dem Gesetz finden.

– c)

Schädigungen durch „politische Gegner“, die nach dem Entwurf einbegriffen sind, müßten *ausgeschlossen* werden, weil der Umfang der Wiedergutmachung sonst unabsehbar wird. Es besteht die Gefahr, daß weite Kreise alle wirtschaftlichen Rückschläge und Schädigungen auf die Einwirkung durch politische Gegner zurückzuführen unternehmen werden, auch wenn ganz andere Gründe, insbesondere die Konjunktur, maßgeblich waren. Schädigungen durch politische Gegner können vielmehr nur dann Anlaß zur Wiedergutmachung geben, wenn sie in Wahrheit nur Werkzeuge der öffentlichen Organe waren.

5. Die *Arten der Wiedergutmachung* sind in § 2 des Entwurfs aufgeführt¹⁵. Dabei ist die Geldentschädigung an letzter Stelle erwähnt, weil in erster Linie Naturalrestitution erstrebt wird.

– a)

Gegen die *Rückgabe beschlagnahmter Vermögensstücke*, die sich noch im Eigentum der öffentlichen Hand befinden, wird mit der aus § 4 des Entwurfs ersichtlichen Einschränkung¹⁶ nichts einzuwenden sein.

– b)

Bei der *Beschaffung von Krediten* ist nicht an eine Ausweitung oder Änderung des Zwecks der bestehenden Bestimmungen über die Kredithilfeaktion des Reichs¹⁷ gedacht. Der Vertreter des RWiM hat in diesem Punkte noch einen Vorschlag für eine andere Formulierung in Aussicht gestellt.

– c)

Die *gewerblichen Begünstigungen* könnten an sich auch im Wege von Verwaltungsbestimmungen angeordnet werden. Auf österreichischer Seite legt man indessen aus psychologischen Gründen auf die Aufnahme dieses Gedankens in das Gesetz Wert.

– d)

Entsprechendes gilt von der *bevorzugten Arbeitsvermittlung*.

– e)

Soweit es sich um Maßnahmen auf dem Gebiet der *Sozialversicherung* handelt, wird man sich vielleicht auf die Aufnahme des Grundsatzes in das Gesetz beschränken und die Durchführung im einzelnen durch besondere sozialrechtliche Bestimmungen für Österreich regeln. Die Vertreter des RArb[eits]M werden diese Frage noch weiter prüfen.

– f)

In Aussicht genommen ist auch die *Rückverschaffung von Liegenschaften*, und zwar einmal in Fällen von Beschlagnahmen aus politischen Gründen und zum anderen in Fällen von Veräußerungen, die infolge einer aus politischen Gründen herbeigeführten Notlage stattgefunden haben. Von den

¹⁵ GesEntw. § 2 (1) lautete: „Die Wiedergutmachung kann bestehen:

– 1.

in der Rückstellung beschlagnahmten Vermögens,

– 2.

in der Beschaffung von Krediten,

– 3.

in gewerberechtlichen Begünstigungen,

– 4.

in der bevorzugten Arbeitsvermittlung,

– 5.

in Maßnahmen auf dem Gebiet der Sozialversicherung,

– 6.

in der Rückverschaffung von Liegenschaften,

– 7.

in einer Geldentschädigung.“

¹⁶ GesEntw. § 4: „Beschlagnahmte Vermögensstücke, die sich noch im Eigentum oder in der Gewahrsame des Landes Österreich, einer anderen Gebietskörperschaft oder einer vom Lande oder einer anderen Gebietskörperschaft verwalteten juristischen Person befinden, sind dem früheren Eigentümer zurückzustellen, es sei denn, daß die Rückstellung bestehenden Vorschriften oder dem öffentlichen Wohl widerstreitet.“

¹⁷ Gemäß der allgem. Darlehens- und Zuschußermächtigung des RFM in der VO zur wirtschaftl. Wiederbelebung Österreichs vom 23. 3. 1938 (RGBl. I S. 309) und der Kreditermächtigung über 150 Mio RM im Gesetz zur Förderung der gewerbl. Wirtschaft im Lande Österreich vom 9. 4. 1938 (RGBl. I S. 373).

Vertretern des RFM wurden hiergegen *grundsätzliche Bedenken* geäußert, weil die Gefahr von Rückwirkungen auf das Altreich nicht ganz von der Hand zu weisen ist (Geschädigte durch Inflationen, wirtschaftliche Notlage u. dgl.). Das RJuM würde sich mit einer genaueren Fassung der Vorschriften begnügen. Nach der derzeitigen Fassung sollen Enteignungen mit dem Ziel der Rückverschaffung zulässig sein „insbesondere“ bei Beschlagnahmen aufgrund gewisser politischer Gesetze. Nach dem Ergebnis der Besprechung ist mit der Streichung des Wortes „insbesondere“ zu rechnen. Von den Vertretern des RFM wurde noch darauf hingewiesen, daß die *Enteignungen*, die zum Zwecke der Rückverschaffung durchgeführt werden müssen, nach dem in dem Entwurf angeführten österreichischen Enteignungsgesetz¹⁸ volle Entschädigung des Enteigneten zur Folge haben, während das neuere Reichsrecht nur „angemessene“ *Entschädigung* verlangt¹⁹. Es wurde daher entsprechende Änderung der Vorschrift des Entwurfs angeregt; der Vorschlag wurde von den beteiligten Ressorts als berechtigt anerkannt. Im übrigen wiesen die österreichischen Stellen mit besonderer Entschiedenheit darauf hin, daß gerade die Rückverschaffung von Liegenschaften in manchen Fällen von dem gesunden Volksempfinden mit Nachdruck verlangt wird. Die notwendige Bremse liege darin, daß es sich um Kannvorschriften handle, der Antrag von der Wiedergutmachungsbehörde gestellt werden und das Interesse des Wiedergutmachungsberechtigten an der Rückerlangung der Liegenschaft schutzwürdiger sein müsse als das Interesse des derzeitigen Eigentümers an der Aufrechterhaltung seines Eigentums. Man wird sich hiermit vielleicht abfinden können.

– g)

Über die *Geldentschädigungen* ist schon früher gesprochen worden. Nachzutragen ist hier noch, daß die Meinungen darüber auseinandergingen, ob aus politischen Gründen verhängte *Geldstrafen* ganz oder zum Teil in *allen* Fällen zu erstatten seien. In manchen Fällen liegen bereits Gerichtsbeschlüsse vor, wonach (übrigens nach Auffassung der österreichischen Verwaltungsstellen in unrichtiger Anwendung des geltenden Rechts) Geldstrafen zurückgezahlt werden müssen. Nach dem Entwurf sollen derartige Gerichtsbeschlüsse außer Kraft treten. Es ist aber eine besondere Berücksichtigung dieser Geldstrafen bei der Wiedergutmachung von den österreichischen Stellen in Aussicht genommen. Die Vertreter des RFM empfahlen, auch diese Schädigungen nach den allgemeinen Grundsätzen des Gesetzes zu behandeln, sie also nicht anders anzusehen als sonstige Einwirkungen auf das Vermögen, da es sich infolge der bereits anderweitig ausgesprochenen Vernichtung der Straferkenntnisse nicht um einen Ehrenpunkt handeln könne und die härteren Strafen, nämlich Freiheitsstrafen, wenn sie bereits verbüßt sind, auch nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Diese Auffassung schien überwiegend Beifall zu finden.

6. Die *Wiedergutmachungsanträge* sollen nach dem Entwurf der NS-Vermittlungsstelle der Landeshauptmannschaft (Magistrat der Stadt Wien) innerhalb einer *Ausschlußfrist* gestellt werden²⁰. Da die NS-Vermittlungsstelle in die Landeshauptmannschaft eingegliedert ist, soll auf Vorschlag der Vertreter des RFM die Landeshauptmannschaft als solche als zuständig bezeichnet werden.

7. Zuständig zur *Entscheidung* über die Anträge soll der *Landeshauptmann* (Bürgermeister von Wien) sein, der das Einvernehmen des zuständigen Gauleiters der NSDAP herbeizuführen hat. Die Vertreter des RFM sprachen den Wunsch aus, daß bedeutende Fälle (z. B. Wiedergutmachungen im Einzelfall in Höhe von mehr als 10 000 RM oder 200 RM monatl. Rente) dem Reichsminister des Innern vorgelegt werden sollten, der den Reichsminister der Finanzen zu beteiligen haben würde, wie es z. B. auch beim sog. Ausgleich bürgerlich-rechtlicher Ansprüche²¹ geschieht. Im Reichsministerium des Innern wird die Anregung geprüft werden.

¹⁸ Hierzu GesEntw. § 9 (4): „Auf das bei der Durchführung der Enteignung und bei der Festsetzung der Entschädigung zu beobachtende Verfahren finden sinngemäß die Bestimmungen des Gesetzes [österreich.] RGBl. 30/1878 [...] Anwendung [...].“

¹⁹ Vgl. die Beratungen zum Projekt eines ReichsenteignungsG und die Regelung im *StädteuengestaltungsG* vom 4. 10. 1937 (RGBl. I S. 1054): ARH IV, Nrr. 67, 75 P. 8, 90, 121 Anm. 9, 197 Anm. 6.

²⁰ Gemäß GesEntw. § 15 bis spätestens 31. Dezember 1938.

²¹ Nach dem sog. *AusgleichsG* vom 13. 12. 1934 (RGBl. I S. 1235); s. ARH II/1, Nrr. 42, 64 P. 7, 68, 120, 131, 150; II/2, Nr. 221.

8. Zur Durchführung der Wiedergutmachung sind *Richtlinien* beabsichtigt, an deren Aufstellung der Reichsminister der Finanzen beteiligt werden wird.

9. Nach dem Entwurf ist der österreichische Innenminister im Einvernehmen mit den beteiligten Ministern ermächtigt, die zur Durchführung und Ergänzung des Gesetzes erforderlichen Vorschriften zu erlassen.

Die Vertreter des RFM sprachen den Wunsch aus, beteiligt zu werden. Das Reichsinnenministerium ist hiermit grundsätzlich einverstanden.

Es soll dafür gesorgt werden, daß alle an Hilfsmaßnahmen in Österreich beteiligten Stellen Zusammenarbeit.

Über Herrn Staatssekretär²² Herrn Minister

mit der Bitte um grundsätzliche Genehmigung des Entwurfs mit den von den Vertretern des RFM vorbehaltlich der Entscheidung des Herrn Ministers gemachten Änderungsvorschlägen²³. Das Reichsministerium des Innern beabsichtigt, beschleunigt einen neuen Entwurf aufzustellen und den Ressorts zu übersenden. Gegebenenfalls wird um Anordnung eines Vortrags gebeten²⁴.

Schw[andt] 7/12

²² Mit undat. Sichtvermerk des StS Reinhardt.

²³ Marg. v. Krosigks: „Ja“.

²⁴ Die Dinge nahmen eine andere Wendung, als RKom. Bürckel am 12. 12. 1938 an StS Stukkart telegraphierte, die Voraussetzungen für das Gesetz hätten sich gegenüber dem Sommer, als er es beantragte, wesentlich geändert: „Unterstellt, die Vorarbeiten würden nach nun monatelangen Beratungen doch nach einigen Wochen zu einem Erfolg führen, so würde das Wiedergutmachungsproblem in einem Zeitpunkt erneut aufgerollt werden, in dem es bereits überwunden sein müßte.“ Bürckel schlug also vor: „Von dem Erlaß des Wiedergutmachungsgesetzes wird abgesehen. Der Reichsfinanzminister stellt in Ergänzung der bereits zur Verfügung gestellten Mittel weitere 20 Millionen Reichsmark zur Verfügung. Die Wiedergutmachung wird von den staatlichen Stellen nach Richtlinien gewährt, die ich im Einvernehmen mit den Gauleitern aufstelle.“ R 2/5870, Bl. 201. Hiermit erklärte sich der RFM mit Schreiben vom 19. 1. 1939 einverstanden, jedoch unter Anrechnung des Vorschusses von 6 Mio RM auf die geforderten 20 Mio: „Dieser Betrag darf unter keinen Umständen überschritten werden.“ Ebd. Bl. 210 f. Die Richtlinien wurden auf einer Besprechung in Wien am 28. 2. 1939 unter Beteiligung des RFM abgestimmt, vom RIM am 26. 4. formell gebilligt und am 27. 6. schließlich auf Anfrage auch dem RMRK übermittelt; ebd. Bl. 212-231; R 43 II/1353d, Bl. 85-90. Danach kam in erster Linie eine Entschädigung durch bevorzugte Arbeitsvermittlung, Kredit- und Auftragsvergabe oder die Übernahme einer „arisierten“ Firma in Frage; Geldentschädigungen waren im Regelfall auf 5000 RM limitiert, Schäden über 1000 RM wurden nur zur Hälfte vergütet. Von einer Rückverschaffung von Liegenschaften war nicht mehr die Rede. Der Schlußabrechnung vom 8. 9. 1939 zufolge flossen 5,6 Mio RM in die Steiermark, 3,9 Mio in die Stadt Wien, 3,6 Mio nach Kärnten; R 2/5870, Bl. 244.

Zitierhinweis

Nr. 262 Entschädigung ehemals illegaler Nationalsozialisten in Österreich. 6./7. Dezember 1938a. Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 6. Dezember 1938, 16 Uhrb. Vorlage des Ministerialrats im Reichsfinanzministerium Schwandt an Reichsminister Schwerin von Krosigk. 7. Dezember 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d262>